

Dossier juridique BarPilote

CGV/CGU - Politique de confidentialité - Mentions légales

Établi pour le projet SaaS BarPilote, Kinshasa, RDC

Éditeur	BarPilote SAS (en formation / à immatriculer selon le statut réel)
Associés fondateurs	MAPENDO BORAUZIMA FRANCIS et MAVUELA NSEKA STEVE, à parts égales
Public cible	Établissements de vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées
Mode de paiement	Abonnements mensuels / annuels via Mobile Money, carte bancaire ou cartes prépayées
Juridiction visée	Tribunal de commerce de Kinshasa

Note importante : ce document est une base contractuelle de travail. Il doit être harmonisé avec le numéro RCCM, le NIF, l'adresse réelle, l'hébergeur, les modalités de paiement définitives et validé par un conseil local avant publication.

1. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET D'UTILISATION (CGV/CGU)

1.1 Objet du service

Les présentes CGV/CGU régissent l'accès et l'utilisation du service SaaS BarPilote, solution web et mobile de gestion et de service numérique destinée aux établissements de vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées.

BarPilote concède au client une licence d'utilisation **non exclusive, non transférable, non cessible et révocable** en cas de non-paiement, de fraude, d'abus ou de violation des présentes conditions.

1.2 Accès au service

L'accès au service est subordonné à la création d'un compte, à l'activation de l'abonnement et au respect des présentes CGV/CGU. Le client demeure seul responsable des informations, des contenus et des opérations saisies dans son espace.

1.3 Tarification et paiement

Le service est facturé par table active selon le tarif affiché au moment de la souscription. Les abonnements peuvent être mensuels ou annuels. Les paiements peuvent être effectués par Mobile Money, carte bancaire ou carte prépayée, selon les moyens rendus disponibles par BarPilote.

Sauf résiliation avant l'échéance, l'abonnement est reconduit tacitement pour la même durée. Les prix, promotions, taxes, frais de conversion et commissions des prestataires de paiement doivent être affichés de manière claire avant validation de la commande.

Toute prestation déjà commencée reste due jusqu'à la fin de la période payée, sauf disposition impérative contraire.

1.4 Résiliation

Le client peut résilier son abonnement avant la date d'échéance depuis son espace ou par notification écrite adressée au support. La résiliation prend effet à la fin de la période déjà payée. Aucun remboursement n'est dû pour la période en cours, sauf obligation légale ou accord exprès contraire.

1.5 Disponibilité du service

BarPilote met en œuvre des moyens raisonnables pour assurer la disponibilité, la sécurité et la continuité du service. Des interruptions temporaires peuvent intervenir pour maintenance, mise à jour, correction d'incident, panne réseau, indisponibilité d'un prestataire tiers ou force majeure.

1.6 Limitation de responsabilité

BarPilote ne saurait être tenue responsable des coupures Internet, des défaillances des réseaux mobiles, des indisponibilités des prestataires de paiement, des erreurs de saisie du client, des pertes de données causées par une mauvaise utilisation, ni des dommages indirects tels que perte de chiffre d'affaires, perte d'exploitation, perte de

clientèle ou atteinte à l'image.

Dans la limite permise par la loi applicable, la responsabilité totale de BarPilote, toutes causes confondues, est plafonnée au montant effectivement payé par le client au cours des [3 / 6 / 12] derniers mois.

Commentaire de vigilance : cette clause doit être adaptée par un juriste local pour éviter toute incompatibilité avec une règle impérative applicable en RDC ou en OHADA.

1.7 Propriété intellectuelle

Le code source, le code objet, le design, les interfaces, la marque, les logos, les textes, la structure logicielle, les bases techniques et la documentation de BarPilote demeurent la propriété exclusive de BarPilote. Le client n'acquiert aucun droit de propriété sur le logiciel, ni sur ses composants techniques.

Les données d'exploitation saisies par le client lui appartiennent, sous réserve des droits nécessaires à l'exécution du service, à la sauvegarde, à la sécurité et aux obligations légales de conservation. BarPilote peut exploiter des statistiques anonymisées et agrégées à des fins d'amélioration du service.

Toute rétro-ingénierie, copie, modification non autorisée, revente, sous-licence, extraction de bases ou détournement du service est interdit.

1.8 Données et contenu client

Le client garantit disposer des droits nécessaires sur les données qu'il saisit. Il autorise BarPilote à héberger, traiter, sauvegarder et transmettre les données strictement nécessaires au fonctionnement du service, dans le respect des règles applicables.

1.9 Droit applicable et juridiction

Les présentes CGV/CGU sont soumises au droit applicable en République Démocratique du Congo, sous réserve des règles OHADA applicables. Tout litige relatif à leur interprétation ou exécution relève de la compétence du Tribunal de commerce de Kinshasa, sous réserve des règles d'ordre public applicables.

1.10 Acceptation

L'accès au service, la signature électronique, la case à cocher ou toute autre manifestation équivalente d'acceptation vaut consentement plein et entier aux présentes CGV/CGU.

2. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES DONNÉES

2.1 Responsable du traitement

Le responsable du traitement est BarPilote SAS, ou la société en formation jusqu'à son immatriculation effective. Les coordonnées exactes du responsable doivent figurer dans les mentions légales et dans l'interface utilisateur.

2.2 Données collectées

BarPilote peut collecter des données d'identification et de compte, des données relatives à l'établissement, des données techniques de connexion, des journaux d'activité, des informations de paiement, des données de service, des historiques de commandes, des notifications et des tickets de support.

2.3 Finalités

Les données sont traitées pour créer et gérer les comptes, fournir le SaaS, gérer les abonnements et paiements, assurer la sécurité, prévenir la fraude, produire des statistiques d'usage, offrir le support client et maintenir la plateforme.

2.4 Base juridique

Le traitement repose sur l'exécution du contrat, le respect d'obligations légales, l'intérêt légitime de sécurité et d'amélioration du service, ainsi que le consentement lorsqu'il est requis.

2.5 Durée de conservation

Les données sont conservées pendant la durée du contrat puis archivées pendant la durée nécessaire aux obligations légales, comptables et probatoires. Les durées exactes par catégorie de données doivent être définies dans une politique interne de conservation.

Commentaire de vigilance : il faut fixer des durées concrètes par type de données, par exemple comptes, logs, paiements, factures, support, sauvegardes.

2.6 Sécurité des données

BarPilote met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles raisonnables : chiffrement des échanges via HTTPS/TLS, contrôle d'accès par rôles, authentification sécurisée, journalisation des actions sensibles, sauvegardes régulières, surveillance technique et hébergement sécurisé.

BarPilote ne garantit pas une sécurité absolue, mais s'engage à déployer des mesures adaptées au niveau de risque.

2.7 Sous-traitants et transferts

BarPilote peut recourir à des prestataires techniques pour l'hébergement, les notifications, l'emailing, le paiement et la maintenance. En cas de transfert hors RDC, ou si des clients étrangers sont concernés, BarPilote veille à un niveau de protection adéquat et applique les principes de transparence, minimisation, limitation des finalités, exactitude, limitation de conservation, intégrité et confidentialité.

2.8 Droits des personnes

Selon la loi applicable, les personnes concernées peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition, de limitation et, le cas échéant, de portabilité. Les demandes sont adressées au contact privacy indiqué dans les mentions légales.

2.9 Cookies et traceurs

Le site peut utiliser des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du service et, le cas échéant, des traceurs de sécurité ou de mesure d'audience. Les paramètres exacts doivent être décrits dans une bannière ou un centre de préférences si requis.

2.10 Réclamations

Les utilisateurs peuvent contacter BarPilote à l'adresse dédiée aux données personnelles. Ils peuvent également saisir l'autorité compétente si une telle autorité est applicable dans leur juridiction.

3. MENTIONS LÉGALES STANDARDS

Les mentions ci-dessous sont des champs à compléter avant publication.

Raison sociale	[BARPILOTE SAS]
Forme juridique	[SAS]
Capital social	[●]
RCCM	[●]
NIF	[●]
ID Nat	[●]
Siège social	[Adresse complète à Kinshasa, RDC]
Directeur de publication	[Nom du représentant légal]
Email de contact	[●]
Téléphone	[●]
Hébergeur	[Nom de l'hébergeur]
Adresse de l'hébergeur	[●]
Email de l'hébergeur	[●]

Commentaire de vigilance : si la société est encore en cours d'immatriculation, indiquer explicitement « société en formation ». Ne publie pas de numéros RCCM, NIF ou ID Nat avant attribution officielle. La mention du Tribunal de commerce doit être

alignée avec le ressort exact du siège social.

Document de travail généré pour BarPilote. À faire relire et adapter avant diffusion publique.